

Das Smartphone bleibt Privatsache von Geflüchteten Handydaten von Geflüchteten dürfen nicht ohne Grund ausgewertet werden, so das Verwaltungsgericht

Das Smartphone bleibt Privatsache von Geflüchteten; Handydaten von Geflüchteten dürfen nicht ohne Grund ausgewertet werden, so das Verwaltungsgericht

taz, die tageszeitung

Donnerstag 03. Juni 2021

Copyright 2021 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: BERLIN AKTUELL; S. 22

Length: 392 words

Byline: Christian Rath

Highlight: Handydaten von Geflüchteten dürfen nicht ohne Grund ausgewertet werden, so das Verwaltungsgericht

Body

Von Christian Rath

Die Smartphones von Flüchtlingen dürfen nicht anlasslos ausgewertet werden. Das entschied jetzt das Verwaltungsgericht Berlin. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Mehr als die Hälfte aller Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, können keine Ausweispapiere vorlegen. Ihre Identität muss deshalb auf andere Weise festgestellt werden. 2017 hat der Bundestag dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) erlaubt, die Mobiltelefone der Asylantragsteller:innen auszuwerten.

Konkret wird dabei etwa festgestellt, an welchem Ort Fotos aufgenommen wurden und welche Sprache in Chats gesprochen wird. Diese Auswertung erfolgt zwar nicht immer, aber in Tausenden von Fällen pro Jahr müssen Flüchtlinge bei der Registrierung kurz ihr Handy abgeben.

Dabei hat sich das Bamf um eine datenschutzfreundliche Lösung bemüht. Nachdem die Daten ausgelesen und mithilfe einer Software ausgewertet wurden, wird nur der Ergebnisreport gespeichert. Die Rohdaten werden gelöscht. Der Ergebnisreport kommt in einen Daten-Safe und wird nur bei Bedarf benutzt, etwa wenn es widersprüchliche Aussagen gibt.

Gegen diese Handy-Auswertung klagte eine 44-jährige Afghanin, die in Berlin lebt und deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Auf meinem Handy sind private Nachrichten mit meiner Familie. Ich hatte keine andere Wahl, als der Auswertung zuzustimmen, und wusste gar nicht, was mit meinen Daten genau passiert, erklärte die Klägerin bei der mündlichen Verhandlung am Dienstag. Ihre Klage wurde von der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) initiiert und unterstützt.

Die Klage hatte Erfolg. Das Berliner Verwaltungsgericht erklärte nun die Praxis des Bamf für rechtswidrig. Es sei nicht erforderlich, das Handy eines Flüchtlings auszulesen und den Ergebnisreport zu speichern, solange mildere

Das Smartphone bleibt Privatsache von Geflüchteten Handydaten von Geflüchteten dürfen nicht ohne Grund ausgewertet werden, so das Verwaltungsgericht

Mittel noch gar nicht ausprobiert wurden etwa eine Nachfrage bei der Antragsteller:in. Damit ist klar, dass die routinemäßige Handy-Auswertung des Bamf in der Regel illegal ist, betonte Matthias Lehnert, der Anwalt der Afghanin.

Das Berliner Gericht ließ wegen der grundsätzlichen Bedeutung eine Sprungrevision zum Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig zu. Dieses Rechtsmittel kann aber nur das Bamf einlegen, weil es den Prozess verloren hat.

In Tausenden von Fällen pro Jahr müssen Flüchtlinge bei der Registrierung kurz ihr Handy abgeben

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); GERICHTSHÖFE (90%); GERICHTSURTEILE (90%); RECHTSKLAGEN (90%); POLITISCHES ASYL (76%); OBERSTES GERICHT (73%); DEUTSCHER BUNDESTAG (72%)

Industry: MOBILTELEFONE (91%); SMARTPHONES (90%); DATENSICHERHEIT (69%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (94%); LEIPZIG, DEUTSCHLAND (58%); SACHSEN, DEUTSCHLAND (58%); DEUTSCHLAND (59%)

Load-Date: June 2, 2021